安徽省合肥高新技术产业开发区人民法院
民事判决书

（2025）皖0191民初8324号

原告：徐州市威宝物资贸易有限公司，住所地江苏省徐州市翟山农贸市场综合楼3#楼309室，统一社会信用代码91320300591139820B。

法定代表人：王洋，总经理。

委托诉讼代理人：胡安妮，安徽金亚太律师事务所律师。

委托诉讼代理人：唐勇，安徽金亚太律师事务所律师。

被告：安徽成威消防科技有限公司，住所地安徽省合肥高新区机电产业园七号楼一层，统一社会信用代码91340100667910854 7。

法定代表人：陈壮农，董事。

被告：陈林光，男，1963年6月5日出生，汉族，住浙江省青田县温溪镇汛里北路233号，公民身份号码332522196306058979。

上述二被告共同委托诉讼代理人：赵光辉，安徽国恒律师事务所律师。

上述二被告共同委托诉讼代理人：丁圣华，安徽国恒律师事

务所律师。

原告徐州市威宝物资贸易有限公司（以下简称威宝公司）与被告安徽成威消防科技有限公司（以下简称成威公司）、陈林光销售代理合同纠纷一案，本院立案受理后，依法适用普通程序独任制，公开开庭进行了审理。原告威宝公司的委托诉讼代理人胡安妮、唐勇，被告成威公司、陈林光的共同委托诉讼代理人赵光辉到庭参加诉讼。本案现已审理终结。

威宝公司向本院提出诉讼请求：1.判令威宝公司与成威公司之间的《安徽成威消防科技有限公司特许经销合同》无效；2.判令成威公司、陈林光向威宝公司返还保证金150000元及资金占用损失（以150000元为基数，自2016年1月25日起按银行间同业拆借中心贷款市场报价利率加计50%计算至款项全部付清之日止）；3.判令成威公司、陈林光向威宝公司返还货款20100元；4.判令本案的诉讼费用由成威公司、陈林光承担。

事实与理由：2016年，威宝公司与成威公司签订《安徽成威消防科技有限公司特许经销合同》，约定威宝公司作为成威公司在安徽省合肥工厂自行加工生产的“MCW水（泡沫）剂灭火装置”系列产品（产品型号：水剂灭火装置MCW-S1，MCW-S4；泡沫剂灭火装置MCW-P1，MCW-P4，MCW-P2，帝一铭）的经销商，经销期自2018年3月1日至2020年2月28日为止，合同项下约定威宝公司需向成威公司支付保证金150000元。2016年1月

25 日，威宝公司向被告转款 200000 元，完成了保证金和首批进货款的支付。

但因案涉消防装置根据法律规定应当进行强制性产品认证，未经认证合格，未标注强制性产品认证标志，成威公司方生产、销售、使用案涉消防装置均系违法，案涉合同符合合同无效之情形，同时导致威宝公司销售行为受到实质性阻碍，销售成效未达预期。此外，成威公司向威宝公司提供的产品型号为 MCW-P4 的 150 个泡沫剂灭火装置存在质量问题，无法投入销售、使用，应当进行退货处理。威宝公司多番与成威公司协商退还保证金、退货事宜均无果，截至起诉之日，成威公司未向威宝公司退还任何款项。为维护自身合法权益，威宝公司特诉至法院，请求判如所请。

威宝公司、陈林光共同辩称，第一，陈林光不是合同相对方，根据民法典的规定，依法成立的合同仅对当事人具有法律约束力，那么对于合同以外的第 3 人不具有法律约束力，要求陈林光承担责任没有任何事实和法律依据。

第二，威宝公司的起诉已经超过诉讼时效，已经丧失了胜诉权，依法应当驳回威宝公司的全部诉讼请求。威宝公司与成威公司签订的特许经销合同，合同有效期是 2018 年 3 月 1 日至 2020 年 2 月 28 日，合同早已终止。威宝公司于 2025 年提起诉讼，已超过诉讼时效。根据民法典第 195 条的规定，有下列情形之一的

诉讼时效中断的，那么分别是权利人向义务人提出履行请求，义务人同意履行义务，权利人提起诉讼或者申请仲裁与提起诉讼或者申请仲裁，具有同等效力的其他情形。但在本案中威宝公司没有提交任何证据证明存在诉讼时效中断的证据，那么故请求人民法院驳回威宝公司的全部诉请。

第三，威宝公司与成威公司签订的特许经销合同是双方的真实意思表示。合同中涉及的产品无需强制性认证，合法有效，协议约定成威公司授权威宝公司在越南特许经销我司消防系列产品，合同中的我司消防系列产品为 MCW 水（泡沫）剂灭火装置，不属于强制性认证范围，具体可以查阅市场监管总局关于发布强制性产品认证目录描述与界定表的公告，合同涉及的产品均符合中国境内的市场准入条件。退一步说，中国强制性认证针对的是中国境内销售的产品，案涉合同系面向越南市场销售，是否符合国内的强制性认证，并不影响威宝公司在越南的销售活动。

第四，根据合同约定，案涉的产品是通过订单的方式进行销售，也就是说威宝公司有订单之后向我们派送订单，我们发货，因此不存在影响销售的情况。

第五，威宝公司存在诸多违约情形，不符合全额退款保证金的条件。合同条款第四条约定了合同期，威宝公司的销售任务是 230 万元，合同第九条第四项约定了，如果威宝公司没有完成约定的最低销售量的 60%，成威公司有权扣除一定比例的保证金作

为违约金。那么根据合同约定，成威公司是有权将保证金作为违约金予以扣除的。

第六，威宝公司提交的证据不足以证明案涉产品存在质量问题，一是被威宝公司提交的照片，不能证明成威公司产品存在质量问题，不能排除是在运输或者储存过程中出现的情况。根据案涉合同第六条第一项的约定，成威公司收到货物后应当当日验收，如有问题应当于3日内书面告知威宝公司，否则视为验收合格。二是威宝公司提供的照片也不能达到成威公司产品存在质量问题的证明目的。目前来看的话，有一张照片可以显示这个产品是2018年的产品，甚至已经过了产品的有效期。综上，请求法院驳回威宝公司的全部诉请。

本院经审理认定事实如下：2016年，成威公司（甲方）与威宝公司（乙方）签订《安徽成威消防科技有限公司特许经销合同》，双方就乙方在甲方指定区域内销售甲方产品的事宜达成协议。甲方产品为在安徽省合肥工厂自行加工生产的“MCW水（泡沫）剂灭火装置”系列产品，产品型号：水剂灭火装置MCW-S1，MCW-S4，泡沫剂灭火装置MCW-P1，MCW-P4，MCW-P2，帝一铭。甲方特许乙方为甲方产品在越南的经销商。

乙方保证该合同有效期内在其被特许的“销售地区”确保最低销售量，乙方第一年（2018年3月1日至2019年2月28日）最低销量合计100万元/年，第二年（2019年3月1日到2020

年 2 月 28 日)最低销量合计 130 万元/年。保证金为壹拾伍万元，首批进货款不低于五万元。本合同所规定的保证金，乙方需在本合同签订之日起五日内一次性汇入甲方指定的账户上。在甲方收到乙方保证金后，本合同方才生效。保证金于合同期满后，乙方没有违反本合同约定的义务情况下，无息返还。在合同有效期内，因乙方违约行为，保证金被作为违约金扣除且合同没有终止的情形下，乙方应在保证金被扣除之日起 5 日内及时补齐保证金至合同约定数额。

本合同有效期限自 2018 年 3 月 1 日至 2020 年 2 月 28 日为止。甲方权利及义务：（一）甲方应以公平合理的统一区域经销进货价格向乙方供应符合中华人民共和国国家检验、检测标准的合格产品。

合同期满，乙方没有完成本合同约定的最低销售量 60%，则甲方扣除乙方一定比例的保证金作为违约金，扣除比例为未完成的销售量占最低销售量的百分比，在乙方没有完成本合同约定的最低销量 60%以上的（包含 60%），甲方则不扣除保证金。

2016 年 1 月 25 日，威宝公司法定代表人王洋分两笔共向成威公司法定代表人陈林光个人账户转账 200000 元，用以支付保证金 150000 元及首批进货款 50000 元。

2022 年 7 月 13 日，威宝公司法定代表人王洋通过微信联系成威公司员工李秀娟称：“现在要跟你们说一下，由于疫情，这

几年灭火器没有办法正常做，亏的很多，我司决定不做了，之前产品漏液的有150个……我在贵司的押金请退给我，同时漏液的这些产品，也请补偿给我们，也让我们少些损失。”李秀娟回复称其会跟公司相关部门对接后予以答复。同年7月22日，李秀娟回复称：“解约按照合同履行，可以退还3.2W的保证金。早先您与公司签订的经销合同每年由销售量约定呢，法务审核会按照实际完成量扣除未完成的比例来核算。”因王洋对保证金的退还有异议，李秀娟随即向其发送对账单，对账单上显示，在经销合同有效期内，威宝公司的销售任务为230万元，实际完成49万元，完成率为21.3%。

另查明，中国消防产品信息网上公布的强制性产品认证信息查询结果显示，成威公司所生产的案涉合同中约定的水剂灭火装置MCW-S1，MCW-S4，泡沫剂灭火装置MCW-P1，MCW-P4，MCW-P2，帝一铭均无强制性产品认证记录。2019年7月29日，国家市场监督管理总局、应急管理部发布了《关于取消部分消防产品强制性认证的公告》，该公告附件包含有灭火剂、泡沫灭火设备产品。

上述事实，由威宝公司提交的《安徽成威消防科技有限公司特许经销合同》、银行电子回单、微信聊天记录、强制性产品认证信息查询截图及当事人陈述等证据予以证实，本院予以确认。

本院认为，根据《中华人民共和国民法典》第一百五十三条第二款规定：“违反法律、行政法规的强制性规定的民事法律行

为无效。但是，该强制性规定不导致该民事法律行为无效的除外。”本案中，威宝公司主张合同无效的依据是案涉合同所约定灭火装置产品未依照《中华人民共和国消防法》第二十四条规定取得强制认证。对此，本院认为，案涉合同签订于2016年，威宝公司对于案涉产品必须具有国家强制认证应有明确的认知，但并无证据显示威宝公司在合同履行期间或协商退还保证金期间曾明确向成威公司提出案涉产品因未取得强制性认证而导致销售存在障碍。同时，国家市场监督管理总局、应急管理部于2019年7月29日发布《关于取消部分消防产品强制性认证的公告》，取消了案涉产品的强制性认证，此时合同尚在履行期内。在认证要求已被取消的情况下，威宝公司主张的无效事由已经消除，合同效力瑕疵已得到补正。在案涉合同履行期已满，双方已对履行合同付出大量成本的情况下，若再认定合同无效，既不利于维护交易秩序，也不利于合同稳定。故，对于威宝公司关于案涉合同无效的主张，本院不予支持。

关于保证金及资金占用损失。合同约定，成威公司应向威宝公司供应符合中华人民共和国国家检验、检测标准的合格产品。但在合同履行前期，成威公司供应给威宝公司的产品并未取得强制认证，应属违约，后期国家市场监督管理总局、应急管理部虽发布公告，取消了案涉产品的强制性认证，但对案涉产品前期销售产生的影响不可避免，综合合同实际履行情况、合同有效期内

案涉产品取消强制性认证的时间、威宝公司实际的销售额，本院酌定成威公司返还威宝公司保证金 75000 元。因合同约定保证金无息返还，故，对于威宝公司主张的保证金资金占用损失，本院不予支持。

关于货款的返还。威宝公司所提交的证据不足以证明其剩余产品库存，亦不足以证明该部分库存产品存在质量问题，成威公司对此亦不予认可，故，本院不予支持。

关于陈林光的责任。陈林光并非案涉合同的相对方，威宝公司虽主张陈林光与成威公司构成人格混同，但其提交的证据并不足以证明成威公司与陈林光存在个人财产与公司财产无法区分的情形，故，对于威宝公司主张陈林光承担责任的诉请，本院不予支持。

据此，依照《中华人民共和国民法典》第一百五十三条、第四百六十五条、第五百零九条、第五百七十七条，《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第九十条规定，判决如下:

一、被告安徽成威消防科技有限公司于本判决生效之日起十日内向原告徐州市威宝物资贸易有限公司退还保证金 75000 元;

二、驳回原告徐州市威宝物资贸易有限公司的其他诉讼请求。

如未按本判决指定的期限履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百六十四条规定，加倍支付迟延

履行期间的债务利息。

案件受理费 3702 元，由原告徐州市威宝物资贸易有限公司负担 2027 元，由被告安徽成威消防科技有限公司负担 1675 元。

如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于安徽省合肥市中级人民法院。

审 判 员　　倪　伟

二〇二六年三月二十七日

书 记 员　　赵思远

附本案适用的法律条文:

《中华人民共和国民法典》

第一百五十三条 违反法律、行政法规的强制性规定的民事法律行为无效。但是，该强制性规定不导致该民事法律行为无效的除外。

违背公序良俗的民事法律行为无效。

第四百六十五条 依法成立的合同，受法律保护。

依法成立的合同，仅对当事人具有法律约束力，但是法律另有规定的除外。

第五百零九条 当事人应当按照约定全面履行自己的义务。

当事人应当遵循诚信原则，根据合同的性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密等义务。

当事人在履行合同过程中，应当避免浪费资源、污染环境和破坏生态。

第五百七十七条 当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。

《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》

第九十条 当事人对自己提出的诉讼请求所依据的事实或者反驳对方诉讼请求所依据的事实，应当提供证据加以证明，但法

律另有规定的除外。

在作出判决前，当事人未能提供证据或者证据不足以证明其事实主张的，由负有举证证明责任的当事人承担不利的后果。